承诺的传达

Communication of Acceptance | 法律英语中文学习指南

你提出以80英镑出售自行车。买方在心里决定接受，却没有告诉任何人。双方是否已经达成合意？通常，仅有内心决定还不够：接受须传达给提出要约的人。

本指南解释英国合同法中承诺传达的一般规则、电传通信中的接受，以及为什么要约人不能单方面把对方的沉默变成同意。内容面向没有法律基础的英语专业学生，保留英文术语供阅读课程材料使用。

1 先分清三个词

英文术语	中文理解
Offeror	要约人：提出交易要约的人。
Offeree	受要约人：收到交易要约的人。
Acceptance	承诺：接受要约条件；改变条件的回复可能构成反要约。

这里的 acceptance 是法律上的“承诺”，指接受要约，不是泛指许下诺言。通常，接受须从 offeree 传达回 offeror。卖方向买方发出要约，与买方向卖方传达接受，是两个不同的消息。

2 决定、发出、到达并不相同

Decision 是决定接受；dispatch 是发出消息；receipt 是消息到达接收方。它们可能发生在不同时间。哪一个事件使承诺生效，取决于适用规则和要约中的接受指示。

传达不一定需要正式书信。口头表达与行为也可以传达合意。例如按订单交付指定货物，可能表示接受；只在自己的仓库备货，则可能只是准备工作。

3 一般规则有例外和限定

Postal rule（邮寄承诺规则）适用时，正确投寄承诺信就可能使接受生效，无须等到收到。须检查邮寄是否为合理且可预见的方式，以及要求实际收到的条款是否排除了规则。

要约也可能邀请对方通过完成指定行为接受，并免除另外通知的要求。例如悬赏可以通过完成所要求的行为接受。究竟须完成什么，仍取决于要约条件。

接受只解决合同成立的一部分。普通简式合同通常还需要 consideration（对价）与 intention to create legal relations（建立法律关系的意图），并可能涉及其他要求。

Entores：接受在伦敦收到

Entores Ltd v Miles Far East Corporation
[1955] 2 QB 327 | 英国上诉法院

4 跨境的要约与回复

伦敦的 Entores 通过 telex（电传）向对方在阿姆斯特丹的代理人发出要约。接受消息又通过电传送回伦敦。电传连接打字通信机器，使一端输入的文字很快出现在另一端。

后来发生涉嫌违约的争议，Entores 希望对海外被告提起诉讼。按照它所依赖的程序依据，合同是否在英格兰订立，影响能否向境外被告送达诉讼文件。

5 判决与谁赢了

上诉法院把电传视为即时通信，没有适用邮寄承诺规则。接受在收到的地方生效：本案是伦敦，而不是发出回复的阿姆斯特丹。

结果：Entores 在这一程序问题上成功。被告的上诉被驳回，向境外送达诉讼文件的许可得到维持。这不是法院已经就涉嫌违约作出最终损害赔偿判决。

6 把两个方向看清楚

通信阶段	方向与作用
Offer 要约	伦敦 → 阿姆斯特丹：提出交易。
Acceptance 承诺	阿姆斯特丹 → 伦敦：同意交易条件。
Receipt 收到	伦敦收到接受消息：按照本案电传规则，合意在此形成。

Jurisdiction（管辖权）涉及法院审理案件的权限。Service（送达）指正式向被告提供诉讼文件。Serve out of the jurisdiction 指向法院地域管辖范围以外送达，须遵守相关程序规则。

7 换成电话例子

约克的卖方在电话中提出以100英镑出售指定书桌。买方说“我接受”，但线路故障使卖方没有听到。假设买方知道通话失败，而且没有其他接受方式或免除通知的安排。

买方应重新联系，传达接受。对着失效线路说出接受，不等于卖方收到回复。如果接收失败是要约人自身过错造成，而发送方合理相信传达成功，法律分析可能不同。

合同订立地点在 Entores 中具有程序意义，但本案不能概括所有现代管辖权或合同准据法规则。准据法指用于处理有关法律问题的法律。

Felthouse：不能强加沉默的效果

Felthouse v Bindley
(1862) 11 CB (NS) 869；142 ER 1037 | 英国普通诉讼法院

8 未回复的买马报价

一位叔父提出购买侄子的马，并在信中说明：如果没有进一步回复，他就认为马按所提价格归自己。侄子没有回复，却告诉拍卖人 Bindley 不要把马出售。Bindley 误把马拍卖了。

9 为什么所有权很重要？

叔父针对拍卖人提出 conversion 侵权请求。Conversion 涉及以不符合他人物品权利的方式处分或控制物品，是一种民事侵权。叔父须证明，拍卖发生时这匹马已经属于他。

法院认定，在拍卖前没有对侄子具有约束力的接受。叔父不能要求侄子必须写信拒绝，否则就强制成立买卖。侄子的内心意愿及向拍卖人作出的指示，没有向叔父传达接受。

结果：Bindley 在回应叔父请求时胜诉。叔父没有通过所主张的合同取得马，不能以此为依据获得赔偿。判决并不意味着拍卖人误售马匹的行为在每个方面都正确。

10 用日常例子对照

情境	怎样分析？
“你不回复，就同意购买我的书。”	发送方不能单方面规定：沉默就构成接受。
你回复：“我接受以20英镑购买这些书的要约。”	这是明确传达接受；还须假设要约仍然有效。
你完成要约指定的接受行为。	分析行为表达了什么，以及是否满足接受条件。

11 沉默与行为不同

没有回复，与在具体情境中采取表示同意的行动不同。法院可能结合一系列往来行为推断接受。本案的基本教训是：要约人不能仅通过宣布沉默算同意，就制造出协议。

不要只问受要约人是否想要这笔交易。应问：争议事件发生前，有没有法律认可的接受？有关接受向谁传达了？

Conversion 是侵权请求，不等同于 breach of contract（违约请求）。本案中，承诺是否有效传达，影响叔父能否证明自己已取得物品权利。

实际分析与法律英语练习

12 电子消息须结合情境

电子邮件和消息软件不能自动套用邮寄规则。发出、到达系统与被本人阅读，是不同事件。条款、商业惯例及通信故障，可能影响结果。

在 Brinkibon Ltd v Stahag Stahl [1983] 2 AC 34 中，上议院认可电传通常按收到接受判断，同时指出特殊通信情境须具体分析，例如非办公时间的消息和接收故障。

结果：Brinkibon 上诉失败。在所讨论的合同成立方案中，接受在维也纳收到；它所依赖的依据不足以支持从英格兰向境外送达诉讼文件。

13 五步分析法

第一步：找要约。识别条件和接受指示。
第二步：找回复。它是接受、反要约，还是沉默？
第三步：看方式。语言、行为、邮寄，还是电子通信？
第四步：找生效事件。区分发出与收到，并检查例外。
第五步：说明后果。指出接受何时生效，再检查其他成立要求。

14 核心词汇

英文术语	中文理解
Communicate	传达：向另一人表达信息。
Dispatch / receipt	发出 / 收到：不同的通信阶段。
Waiver	权利放弃：不再坚持某项要求。
Jurisdiction / service	管辖权 / 送达：法院权限 / 正式提供诉讼文件。

15 检查你的理解

1. Entores 案中的接受在哪里生效？
2. 叔父是否在针对 Bindley 的请求中胜诉？为什么？
3. 电子邮件是否总能适用邮寄承诺规则？
4. 行为是否有时可以传达接受？

参考答案：1. 伦敦，即电传接受被收到的地方。2. 没有；拍卖前没有约束侄子的接受，叔父未通过所主张的合同取得马。3. 不能；须分析适用通信规则和情境。4. 可以，须看行为是否客观上表达接受。

资料来源：Entores [1955] 2 QB 327：判决节选。Felthouse (1862) 11 CB (NS) 869：案例及判决节选。Brinkibon [1983] 2 AC 34：判决文本。

依据所提供的 Communication of Acceptance - Contract Law 课程材料编写。例子经简化，用于帮助初学者理解英国合同法。